PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Ética, sigilo e proteção de dados

Três saídas para o diretor que bate à porta

Integração, Gestão e Projeto Aplicado

Quem paga é o clube; quem é paciente é o jogador

departamento médico



tratamento para depressão, há dois meses

perfil típico

o diretor de futebol

“O que ele tem? Por que está rendendo menos?”

a planilha de sono e frequência cardíaca do elenco, num grupo de mensagens da comissão

A ENCRUZILHADA

Três jeitos de responder ao diretor que bate à porta

A

contar ao clube o diagnóstico: quem paga tem direito de saber

B

não contar nada a ninguém: é sigilo

C

separar o que a equipe precisa do diagnóstico; o diagnóstico, só com consentimento escrito

Antes de escolher: o que torna a decisão difícil, e o que as regras dizem

O QUE TORNA A DECISÃO DIFÍCIL

O profissional contratado pelo clube atende o atleta



o mesmo conflito: o patrocinador do suplemento · a federação · a família do atleta menor

O QUE AS REGRAS DIZEM

Quem paga não está entre as exceções do sigilo

Código de Ética Médica · art. 73

vedado revelar o que soube no exercício da profissão, salvo:

- **motivo justo**
- **dever legal**
- **consentimento por escrito do paciente**

Lei de proteção de dados · art. 11

dado de saúde é dado sensível

consentimento específico e destacado, para finalidades específicas

consentimento genérico no contrato não cobre tudo

“O clube paga” não está entre as exceções. E cada profissão tem o seu código, com regras de sigilo.

Res. CFM 2.217/2018 · Lei 13.709/2018

Contar ao clube ensina o atleta a não contar mais

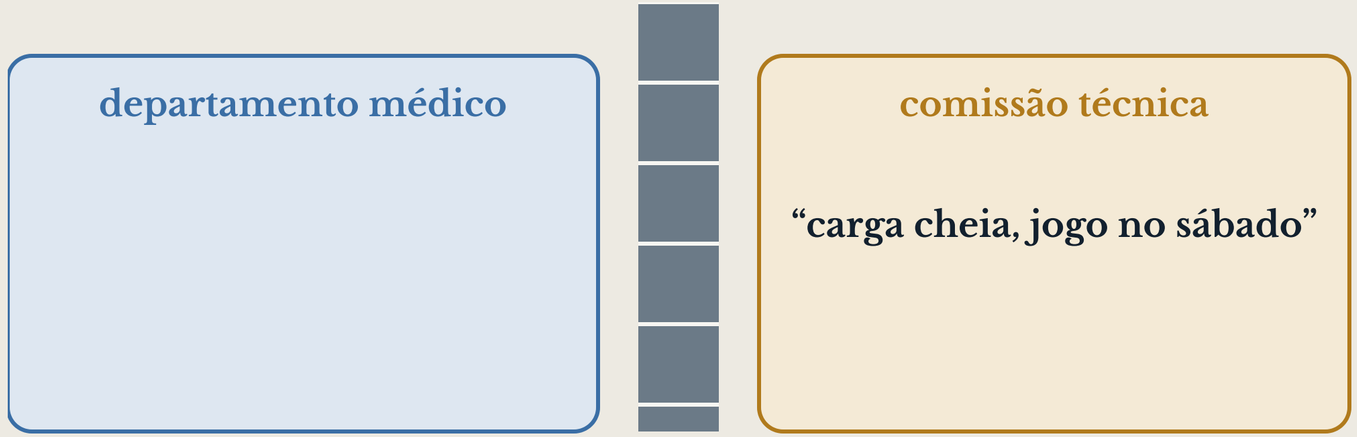


O sigilo protege o próximo atendimento.

- ✕ **quebra de sigilo, sem exceção que a justifique**
- ✕ **o jogador para de contar ao departamento**
- ✕ **o próximo atleta não procura o departamento**

SAÍDA B · NÃO CONTAR NADA

Não contar nada deixa a equipe trabalhando às cegas



Sigilo não é silêncio.

- ✗ a equipe trabalha às cegas
- ✗ o atleta pode ser sobrecarregado quando precisa de ajuste
- ✗ o departamento vira ilha

SAÍDA C · DUAS CAMADAS

A equipe recebe disponibilidade e prazo; o diagnóstico fica trancado

o que a equipe precisa para trabalhar

disponível para treino, com ajuste de carga

pode jogar no sábado, até 60 minutos

reavaliação em duas semanas

o diagnóstico e o tratamento

só com consentimento escrito, específico, para uma finalidade: por exemplo, o psicólogo do clube no cuidado

valores ilustrativos

Regra de ordem

antes de falar com a equipe, combine com o atleta o que vai ser dito, e com que palavras

COMBINAR ANTES DO PROBLEMA

Um acordo assinado no início evita a discussão na porta

Acordo de informação · assinado no início do vínculo

1. **o que a equipe recebe sempre: disponibilidade, restrições, prazo**
2. **o que só sai com autorização específica: diagnóstico, tratamento, saúde mental**
3. **quem vê os dados de monitoramento, e para quê**
4. **atleta menor de idade: os pais assinam, e o atleta participa**

Combinar antes do problema

o diretor recebe a camada de cima e sabe de antemão que a de baixo não é dele

ONDE O DADO VAZA

O dado de saúde vaza por três caminhos conhecidos

grupo de mensagens

acesso por função, em lugar controlado

imprensa e redes

o clube fala de disponibilidade; diagnóstico, só com autorização

conversa de corredor

o caso se discute na sala, com quem cuida

Motivo justo existe: risco grave para o atleta ou para outros, como na rampa de risco de suicídio. Exceção pensada e registrada, não atalho.

ÉTICA, SIGILO E PROTEÇÃO DE DADOS

Sigilo não é silêncio, e quem paga não é exceção

- Exceções: motivo justo, dever legal ou consentimento escrito específico
- Equipe recebe disponibilidade, restrições e prazo; o diagnóstico fica
- Acordo de informação no início, e acesso aos dados por função

Profissionais de saúde

Guardam o diagnóstico pelo seu código e passam à equipe a camada de cima.

Quem treina e quem dirige

Trabalham com disponibilidade e restrições, sem pedir o resto.

O atleta

Decide, por escrito, o que mais sai da sala.